

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12/2551

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

4.10 การพิจารณาคำร้องขอเงินช่วยเหลือ

สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ขายแดน (บริเวณจังหวัดหนองคาย) – อุดรธานี 3
(เอกสาร พ/12/51/4.10)

กฟผ. ได้แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ขายแดน (บริเวณจังหวัดหนองคาย) – อุดรธานี 3 แก่ นางนัยณี ศรีกัณทิมารักษ์ เจ้าของทรัพย์สินแปลงสำรวจเลขที่ A 001 ในท้องที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อมา นางนัยณี ศรีกัณทิมารักษ์ ได้มีหนังสืออุทธรณ์ รวม 3 ฉบับ สรุปดังนี้

1. ขอให้ กฟผ. จ่ายค่าทดแทนที่ดินทั้ง 2 แปลง ในราคาไร่ละ 750,000 บาท และให้จ่ายค่าทดแทนต้นจามจุรีในราคาต้นละ 2,500 บาท
2. ขอให้ กฟผ. พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับค่าที่ดิน และต้นไม้ส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้าของที่ดินทั้ง 2 แปลง ในราคาเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า

กฟผ. ได้นำเรื่องอุทธรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณากลับการอุทธรณ์ราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทน สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ขายแดน (บริเวณจังหวัดหนองคาย) – อุดรธานี 3 จังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีมติปรับเพิ่มราคาที่ดินที่กำหนด จากที่ดินติดแม่น้ำโขง ระยะ 40 เมตร ไร่ละ 375,000 บาท และที่ดินที่พ้นจากระยะ 40 เมตร ไร่ละ 187,500 บาท เป็นราคาไร่ละ 700,000 บาท (ราคาเดียวกันทั้งแปลง) สำหรับค่าทดแทนต้นจามจุรี เห็นควรย่นราคา การพิจารณาอุทธรณ์จึงถือว่าเป็นที่ยุติแล้ว

สำหรับการพิจารณาคำร้องขอเงินช่วยเหลือค่าที่ดินและต้นไม้ส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้าในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า (คชส.) ซึ่ง คชส. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ คชส. แล้วเห็นว่าที่ดินของผู้ร้องเป็นที่ดินติดแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นที่ดินมีศักยภาพสูง เมื่อถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านกลางแปลงที่ดิน ทำให้ส่วนที่เหลืออยู่เป็นเศษเสี้ยวได้รับผลกระทบมาก เป็นเหตุให้ผู้ร้องหมดโอกาสพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้มีมติดังนี้ :

1. ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า ด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ 0-3-12.2 ไร่ เป็นเงิน 471,205 บาท และด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ 0-2-0.4 ไร่ เป็นเงิน 315,210 บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 786,415 บาท
2. ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับค่าต้นไม้ส่วนที่เหลืออยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้า เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้

ฝ่ายบริหาร ฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คชส. แต่เนื่องจากมีวงเงินช่วยเหลือเกินกว่า 500,000 บาท จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2546 ข้อ 8 "ในกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ต่อครั้งต่อราย ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ." ตามรายละเอียดในเอกสาร พ/12/51/4.10

- รองผู้ว่าการพัฒนา (รวพ. : นายสมบุรณ์ อารยะสกุล) เสนอว่า กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือข้างต้นมีไม่บ่อยนัก เพื่อลดภาระการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. จึงเห็นควรมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย (อกม. : นางจุรีย์ สมประสงค์) ท้าหรือว่า การมอบอำนาจตามข้อเสนอของ รวพ. นั้น สมควรกำหนดไว้ให้ชัดเจนในคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. หรือไม่

ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ดังนี้ :

1. กรรมการจุลสิทธิ์ วสันตสิงห์ มีความเห็นในข้อหารือของ รวพ. และ อกม. ข้างต้นว่า ในคำสั่งที่มีอยู่เดิม นั้น ได้ระบุไว้แล้วว่าให้คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ กฟผ. จึงไม่ต้องแก้ไขคำสั่ง

2. กรรมการเกษมสันต์ จิณณวาโส มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์นั้น กฟผ. ควรระมัดระวังในการตัดฟันต้นไม้ โดยดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

- ผู้ว่าการ ฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. (นายสมบัติ ศานติจารี) รับว่าจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังตามข้อแนะนำ

มติคณะกรรมการ ฯ (มติที่ พ/12/51/4.10)

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติ

1. อนุมัติการให้เงินช่วยเหลือค่าที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดหนองคาย) – อุดรธานี 3 แก่งนางน้อย ศรีภักดิ์มารักษ์

2. มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. มีอำนาจอนุมัติการให้เงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ต่อครั้งต่อราย ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 29 ข้อ 8 และให้รายงานคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ

ตามที่ฝ่ายบริหาร ฯ เสนอ โดยให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟผ. ไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป